

1501548-81.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... ENCHN declarou que havia denúncias da ocorrência de tráfico de drogas na região, então se dirigiram até lá em uma viatura descaracterizada. Chegando ao local, ficaram por algum tempo observando o réu, que estava lá numa movimentação típica de tráfico de entorpecentes, pegando um dinheiro e dando algo em troca para terceiro. Ao abordá-lo, tinha em sua posse diversos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501548-81.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501548-81.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2227015/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 6689745 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1152/19/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2227015 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1152/19/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2227015 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1152/19/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL LIMA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

DANIEL LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 14h50min, na Rua Torre de Chanceler, nº 100, Jardim Irene, nesta Comarca, tinha em depósito, vendia e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 14,6g de "cocaína", acondicionadas em 25 microtubos de plástico, e 41,7g de "maconha", acondicionada em 30 invólucros de plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 58/60).

Consta da inicial acusatória que policiais civis aportaram pelo local dos fatos visando apurar notícia de tráfico de drogas e visualizaram o réu em atitude

suspeita, típica do comércio de entorpecentes, pois entregava a terceiros pequenos embrulhos em troca de dinheiro, o que motivou sua abordagem. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$20,00 (vinte reais) em dinheiro, além das drogas acima descritas, que se encontravam em um saco plástico na mesa em frente em que estava sentado o acusado.

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2019 (fls. 62/63).

O réu foi citado (fls. 94) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/105).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 108/109), foram designadas audiências de instrução e julgamento e em continuação, na qual foram ouvidas duas testemunhas. O réu não foi interrogado, em razão da decretação de sua revelia (fls. 193).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com o reconhecimento da conduta social desvirtuada do réu e da reincidência, além do afastamento do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria, a fixação da pena no patamar mínimo, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a imposição de regime aberto ou semiaberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

“Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação provisória (fls. 23/25) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127/129), com resultado positivo para “cocaína” e “maconha”.

A autoria também é certa.

Em sede policial, o réu DANIEL LIMA DOS SANTOS exerceu seu direito ao silêncio (fls. 8). Em Juízo, não foi interrogado, tendo em vista a decretação de sua revelia (fls. 193), após regular intimação (fls. 192).

Ouvido em Juízo, o policial civil ABRÃO ENCHN declarou que havia denúncias da ocorrência de tráfico de drogas na região, então se dirigiram até lá em uma viatura descaracterizada. Chegando ao local, ficaram por algum tempo observando o réu, que estava lá numa movimentação típica de tráfico de entorpecentes, pegando um dinheiro e dando algo em troca para terceiro. Ao abordá-lo, tinha em sua posse diversos entorpecentes, como maconha e cocaína.

No mesmo sentido, a declaração do policial VAGNER LUIS DE FREITAS, que também participou da diligência. Narrou que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Na época, a polícia civil realizou cerca de dez prisões em flagrante naquela região. Na data dos fatos, realizaram breve campanha em viatura descaracterizada e, então, visualizaram o réu trocando dinheiro em um banco de concreto, com uma sacola de drogas. Na abordagem, localizaram essa sacola de drogas, com certa quantidade de entorpecentes e dinheiro, cuja quantidade não se recorda. Visualizaram a troca de mãos praticada pelo réu. Não o conhecia o acusado de outras oportunidades.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas, que tenham presenciado os fatos, pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei. Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo ocorreu em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido.” (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, aliada ao dinheiro em espécie encontrado na mesma bolsa em que estavam os entorpecentes, sem origem lícita declarada, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui uma condenação definitiva anterior pela prática do mesmo crime ora em análise, conforme se verifica da certidão juntada a fls. 196/198, o que configura reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, inciso I, do Código Penal, e, portanto, será considerada na segunda fase da dosimetria.

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com o réu, por entender que tais circunstâncias, nesse caso concreto, já fazem parte da própria estrutura do tipo, não se revestindo de especial gravidade a fim de justificar a exasperação da reprimenda.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo nº 0009429-84.2013.8.26.0050, também decorrente do crime de tráfico (fls. 196/198), o que justifica a exasperação da pena em 1/6, alcançando-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do

art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu.

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa definitivas.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a reincidência específica do sentenciado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea 'b', o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu DANIEL LIMA DOS SANTOS, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Tendo em vista que o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, poderá recorrer em liberdade.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA